



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000838/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal, de conformidad a lo establecido en el art. 109 RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"TABORDA, FELICIANO ELOY CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000838/2009 CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 57, contra la sentencia de fs. 51/55 vta.

El recurso se concede a fs. 58. A fs. 61 la Sra. Fiscal General Subrogante contesta la vista corrida. Expresa agravios la apelante a fs. 64/67 vta., los que son contestados a fs. 69/71 vta., quedando los presentes en estado de resolver a fs. 72 vta.

II- a) Que la demandada apela la aplicación del precedente "Elliff". Agrega que no resulta adecuada la fijación del ISBIC y señala que las pautas del fallo



"Badaro" sólo deben imponerse hasta el 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.

b) Que la parte actora contesta agravios y solicita el rechazo del recurso interpuesto. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El magistrado *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24463 y dispuso la movilidad de los haberes de la accionante hasta el 31/03/1995 conforme las variaciones registradas por el índice general de las remuneraciones (doctrina de la CSJN en los autos "Sanchez") y desde el 01/01/2002 hasta la efectiva aplicación de la ley 26417 conforme las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC (doctrina del Máximo Tribunal en los autos "Badaro"); con más el pago de retroactivos e intereses liquidados a tasa pasiva.

IV- Que tal como lo señala la Sra. Fiscal General Subrogante, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que en forma liminar corresponde rechazar los agravios relativos a la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" y del ISBIC, toda vez que no se condicen con lo resuelto por el a quo.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000838/2009/CA1

b) Que le asiste razón a la demandada en cuanto postula que no corresponde la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios", sentencia del 03/05/2011), rigiendo para tal período los aumentos decretados por el PEN al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

Por todo lo dicho, y teniendo en cuenta que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aún cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094), corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

VI- Que las costas deben imponerse por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y a los de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.



**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ
DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y a los de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000838/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 05 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y a los de la actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468488#173249196#20170406075528784